

1501005-97.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Rodrigues dos Santos

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por decisão, proferida aos 11 de junho de 2019, o crime imputado ao réu foi desclassificado para o previsto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501005-97.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501005-97.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Rodrigues dos Santos

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por decisão, proferida aos 11 de junho de 2019, o crime imputado ao réu foi desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 193/197).

Instado, o Promotor de Justiça ofereceu proposta de transação penal, cuja audiência não se realizou em face da Pandemia (fls. 213/214, 215 e 226).

Os autos, após a retomada dos trabalhos presenciais, foram novamente remetidos ao Ministério Público, que requereu a declaração da extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição (fls. 229 e 232).

Com razão o Parquet.

O crime de porte de drogas para consumo pessoal prescreve em 02 (dois) anos.

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo decorrido, desde o recebimento da denúncia até a presente data, operou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O Estado, portanto, não tem interesse processual, requisito indispensável para o válido e regular desenvolvimento do processo.

Isto Posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS pela prescrição da pretensão punitiva em face da ausência de interesse de agir do Estado, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Desde já, determino a destruição das amostras de entorpecentes, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 525 das NSCGJ. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I.C.

São Vicente, 12 de julho de 2022.

Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA